

0001125-74.2017.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... processado pela prática do crime de tráfico de drogas nos autos nº 1500389-40.2021.8.26.0594, REVOGO O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, com base no artigo 89, §3º, da Lei 9.099/95, nos termos requerido pelo Douto Promotor de Justiça à fl. 232.

Intime-se à Douta Defesa.

Ciência ao Ministério Público.

Bauru, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru - SP - cep 17060-250

0001125-74.2017.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001125-74.2017.8.26.0594

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RONOELDO WELLINGTON LEME e outro

Juíza de Direito: Dra. Érica Marcelina Cruz

Vistos.

MARCOS KAUAN FERREIRA SALLES aceitou proposta de SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO comprometendo-se em cumprir as seguintes condições:

1. Proibição de ausentar-se da Comarca na qual reside sem autorização judicial, exceto para fins de trabalho;

2. Comparecimento pessoal e obrigatório em Juízo trimestralmente a fim de justificar as suas atividades;

3. Proibição de frequentar bares, boates e estabelecimentos similares, após às 22 horas. Exceto para fins de trabalho;

4. Pagamento de meio salário mínimo mensal a ser depositado em conta judicial à

disposição do Juízo.

O Ministério Público manifestou pela extinção da punibilidade (fl. 238).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O autor dos fatos comprovou documentalmente no processo o cumprimento dos itens '02' e '04' do ajustado, não existindo por parte das Autoridade Públicas notícias do descumprimento dos itens '01' e '03' no que tange as condições estabelecidas no termo de audiência de fls. 206/207.

Em razão da ausência de causas determinantes para a revogação do benefício o Ministério Público manifestou-se à fl. 238 pela extinção da punibilidade.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, tendo o autor dos fatos MARCOS KAUAN FERREIRA SALLES comprovado o cumprimento do acordo avençado com o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO na forma do artigo 89 da lei 9.099/95, com sucedâneo no § 5º do dispositivo legal retro citado, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do delito, determinando que a condenação não fique constando dos registros criminais, exceto para fins de requisição judicial.

Em homenagem à garantia fundamental das partes à razoável duração do processo - com fundamento no artigo 94 da lei 9.099/95 c.c. artigo 3º do Código de Processo Penal c.c. o artigo 1.000 do Código de Processo Civil - determino que a serventia certifique, desde já, o trânsito em julgado desta decisão, vez que não subsiste nos autos interesse recursal.

Quanto ao acusado RONOELDO WELLINGTON LEME, ante a informação de que encontra-se preso desde 16/04/2021 (fls. 227/228), bem como por estar sendo processado pela prática do crime de tráfico de drogas nos autos nº 1500389-40.2021.8.26.0594, REVOGO O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, com base no artigo 89, §3º, da Lei 9.099/95, nos termos requerido pelo Douto Promotor de Justiça à fl. 232.

Intime-se à Doute Defesa.

Ciência ao Ministério Público.

Bauru, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA